

0058391-48.2010.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... nega que, no que se refere ao crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, merece ser atribuído especial valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando descreve a prática delitiva de maneira congruente e pormenorizada.

Neste sentido: "Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0058391-48.2010.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0058391-48.2010.8.26.0114

Classe - Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Rodrigo Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1846/2010

Vistos etc.,

I - ANDERSON RODRIGO PEREIRA, qualificados nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput", do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes, porque, no dia 14 de junho de 2010, por volta da 15h15min, no interior da escola MicroPrime, situada na Avenida Senador Saraiva, n.º 680, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas D. D. e C. T. de S., 01 (um) aparelho de telefone celular, 01 (uma) bolsa contendo R\$ 300,00 (trezentos reais) e documentos pessoais, 01 (um) anel e 01 (um) relógio de pulso, pertencentes à ofendida D. D., além de 01 (um) relógio de pulso e 01 (uma) corrente de prata, pertencentes à vítima C. T. de S.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 19 de novembro de 2020 (fls. 184).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 229) e apresentou resposta à acusação (fls. 233/234).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 249/250).

A audiência não se realizou diante do não comparecimento das vítimas, tendo sido designada nova data para o ato (fls. 276 e 302).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 23 de novembro p.p., foi ouvida uma vítima e, ao final, interrogado o réu (colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 325). Em debates, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena; e c) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 326/329). É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é IMPROCEDENTE.

A materialidade do delito restou prejudicada nos autos, uma vez que os bens não foram recuperados.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que desconhece os fatos que lhe foram imputados, assim como não soube explicar o motivo pelo qual sua fotografia foi localizada no local dos fatos.

No mais, a vítima D. D., ouvida em juízo, declarou que trabalhava em uma escola de cursos profissionalizantes quando um rapaz surgiu no local, notou o seu aparelho de telefone celular sobre a mesa e se retirou em seguida. Afirmou que, posteriormente, o rapaz retornou encapuzado e aplicou um “golpe de gravata” em sua genitora, ocasião em que subtraiu o aparelho de telefone celular e uma corrente que lhe pertenciam. Asseverou que, antes de sair do local, o assaltante deixou cair ao solo um estojo contendo fotos 3x4 de diversas pessoas, sendo que em uma delas constava o acusado, motivo pelo qual o reconheceu fotograficamente na fase policial. Por fim, não o reconheceu de forma enfática em audiência.

Primeiramente, não se nega que, no que se refere ao crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, merece ser atribuído especial valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando descreve a prática delitiva de maneira congruente e pormenorizada.

Neste sentido: “Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.” (TJ-SP – Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 – Rel. Des. Salles Abreu – 4ª. Câmara de Dir. Criminal – j. 07/06/2011)

Por outro lado, verifico que o acusado foi identificado em razão de uma fotografia deixada no local dos fatos. Nesse ponto, muito embora o reconhecimento na fase policial tenha sido feito com base nessa fotografia, esse elemento não é suficiente para, por si só, apontá-lo como o autor do delito.

Além disso, anoto que o reconhecimento realizado em juízo não foi capaz de sanar as insuficiências verificadas na fase policial, especialmente porque, passados mais de doze anos da data dos fatos, é pouco crível que a ofendida possa afirmar, com absoluta certeza, que o réu foi a pessoa que praticou o ilícito, especialmente por conta da mudança de fisionomia com a idade e em razão do lapso de memória decorrente da distância temporal.

Desse modo, apesar de ser possível que os fatos tenham se dado tal como descritos na denúncia, a prova não é suficiente para confirmar o envolvimento do acusado no crime em análise, de modo que é o caso de se aplicar o princípio do “in dubio pro reo”.

III – Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado ANDERSON RODRIGO PEREIRA, qualificado nos autos (RG n.º 32.763.325 – IIRGD – fls. 241/248), da imputação de ter violado o disposto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA